FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

No. DE CONTRATO:	CPS-36-2022/BPIN2020000100326
DURACIÓN DEL CONTRATO:	(30) TREINTA DÍAS calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin exceder la presente vigencia fiscal.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2022
CONTRATANTE:	**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN**
REPRESENTADA POR:	**Padre, DANILO MANZILLER DÍAZ CARMONA, CJM**
IDENTIFICACIÓN:	**C.C. 1.044.422.485 de Puerto Colombia**
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA:	**MIGUEL ANGEL PIEDRAHITA TRIVIÑO**
IDENTIFICACIÓN:	**C.C. 1061.708.566 de Popayán**
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:	**Agrupación 12 NO. 12-09 casa La Aldea**
BARRIO:	La aldea
CIUDAD DONDE PRESTARA SERVICIO:	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICAS QUE PERMITAN FORMALIZAR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONFORMADO POR LOS DINAMIZADORES Y TAMBIÉN LA CUALIFICACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN MINKA SEGÚN LINEAMIENTOS DE MINCIENCIAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2020000100326 DENOMINADO CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS RURALES EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DEL PUEBLO KOKONUKO - CAUCA, - PUCHICANGA" CON CDP 3322.
VALOR DE CONTRATO:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($3.825.000,00)
HONORARIOS MENSUALES:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($3.825.000,00)

Entre los suscritos a saber por una parte **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN**, sociedad identificada con NIT No. 891.501.835-6 y representada legalmente por el señor **DANILO MANZILLER DÍAZ CARMONA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.044.422.485, expedida en Puerto Colombia, quien para efectos del presente contrato y de aquí en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**; y por la otra parte **MIGUEL ANGEL PIEDRAHITA TRIVIÑO**, mayor de

edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1061.708.566 de Popayán**, (Cauca), quien para efectos del presente contrato y de aquí en adelante se denomina **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato civil de prestación de servicios bajo las siguientes: ----------

---------- CLÁUSULAS ----------

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA se obliga con el **CONTRATANTE** a PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICAS QUE PERMITAN FORMALIZAR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONFORMADO POR LOS DINAMIZADORES Y TAMBIÉN LA CUALIFICACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN MINKA SEGÚN LINEAMIENTOS DE MINCIENCIAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2020000100326 DENOMINADO CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS RURALES EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DEL PUEBLO KOKONUKO - CAUCA, - PUCHICANGA" CON CDP 3322. **CLÁUSULA SEGUNDA. - DURACIÓN DEL CONTRATO:** (30) TREINTA DÍAS calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin exceder la presente vigencia fiscal. **CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($3.825.000,00). CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE** cancelará el valor del contrato a título de honorarios **AL CONTRATISTA** de la siguiente manera: en un único pago mensual parcial correspondiente al mes de marzo de 2022, por valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($3.825.000,00)** cada uno. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Los pagos se realizarán de acuerdo con los valores y fechas a continuación relacionadas. ----------

VALOR DEL CONTRATO	**$3.825.000**
PAGO No. 1 MARZO	$3.825.000

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para que **EL CONTRATANTE** pueda adelantar los trámites administrativos para el pago, **EL CONTRATISTA** debe presentar el pago de aportes al sistema general de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como el informe de ejecución mensual, la cuenta de cobro y los demás documentos necesarios para el pago. Los anteriores documentos deberán ser debidamente cargados en la plataforma SECOP II por parte del **CONTRATISTA**. **CLÁUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1)** Deberá facilitar el acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **2)** Cumplir con los pagos por concepto de honorarios de manera oportuna, previa entrega del informe de actividades y presentación de la seguridad social por parte del **CONTRATISTA.**

CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1) EL CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los servicios contratados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, se obliga a cumplir cabalmente las labores propias de su actividad, a desarrollar en forma personal, eficiente y correctamente el objeto del presente contrato, teniendo en cuenta las instrucciones dadas por **EL CONTRATANTE** con el fin de lograr un mejor y más eficiente desarrollo del presente contrato. **2)** Responder por todos y cada uno de los perjuicios atribuibles a su culpa o negligencia que ocasione en desarrollo de alguna actividad tendiente al cumplimiento de presente contrato a mantener confidencialidad de toda la información a la que tenga acceso. **3)** Prestar un eficiente ético y oportuno servicio. **4)** Emplear todos los medios humanos científicos y sociales a su alcance para el eficiente desarrollo de su objeto contractual. **5)** Comprometerse a la afiliación de su seguridad social, frente a una empresa promotora de salud EPS, ARL y AFP pensiones tal como lo indica el artículo 15 de le ley 100 de 1993. **6)** Presentar informe de las actividades. **7)** EL CONTRATISTA, se compromete a prestar sus servicios de manera integral y a guardar la reserva y privacidad necesaria en los asuntos concernientes a su labor. **8)** En cumplimiento de la cláusula primera del presente contrato, el contratista deberá presentar un (1) informe final que deberá contener el consolidado de las actividades cumplidas. **9)** Cumplir con todas las leyes aplicables acerca de seguridad social, salud, seguridad y de medio ambiente, así como con todos los requisitos legales y las políticas de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN** concernientes a estos temas. **6.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1)** Presentar un plan de trabajo con ejes temáticos del proceso de capacitación para su aprobación por parte del equipo técnico del proyecto. **2)**Orientar un seminario taller que permita fortalecer las capacidades investigativas y la apropiación de procesos relacionados con la formalización, registro, seguimiento e inscripción del grupo de investigación de los dinamizadores del proyecto de acuerdo con los requisitos exigidos por Minciencias. **3)** Garantizar que los integrantes del grupo de investigación conformado y del grupo MINKA realicen la actualización de los respectivos CvLAC y GRUPLac. **ENTREGABLES A CARGO DEL CONTRATISTA: 1)** Un documento síntesis con avances del proceso, resaltando dificultades, logros, lecciones aprendidas, recomendaciones, victorias tempranas revisado previamente por uno de los orientadores técnicos del proyecto. **PARÁGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA deberá suscribir compromiso de adecuado manejo de las fuentes y cesión de licencia de derechos de autor, sobre los productos intelectuales de investigación generados en la ejecución del proyecto. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Todas las actividades anteriormente descritas están directamente relacionadas con el PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PROYECTO. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN: EL CONTRATANTE** o su delegado supervisará la ejecución del servicio encomendado y podrá formular las observaciones del caso con el fin de analizarlas en conjunto con **EL CONTRATISTA** y efectuar por parte de

este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar. **CLÁUSULA OCTAVA. - VINCULO LABORAL:** Las partes contratantes de común acuerdo manifiestan que el presente contrato no generará vínculo laboral alguno, por lo tanto, cualquier controversia surgida en el desarrollo del presente contrato se resolverá de acuerdo con lo establecido en el código civil artículo 2063 a 2069. **CLÁUSULA NOVENA. - INDEPENDENCIA: EL CONTRATISTA** actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con **EL CONTRATANTE**. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATANTE** y el pago oportuno de la remuneración fijada en este documento. **CLÁUSULA DÉCIMA. - CLÁUSULA COMPROMISORIA:** En caso de verificarse algún vació, este se llenará conforme a lo que las partes convengan, y si así no fuera posible, y para el caso de algún conflicto de cualquier naturaleza no dirimido de común acuerdo, las partes acudirán obligatoriamente a un **CENTRO DE CONCILIACIÓN** legalmente establecido en la ciudad de Popayán. La citación que se haga será prueba necesaria para poder proceder, la cual se hará por correo certificado. La decisión que se toma en el centro de conciliación será acatada por las partes. Si no hubiese conciliación se atenderá la decisión que se tome, respecto al caso, en el Centro de conciliación, la cual se hará en derecho y equidad. El acuerdo de conciliación extrajudicial en derecho presentado por las partes ante el **CENTRO DE CONCILIACIÓN** autorizado, en la ciudad de Popayán produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo**. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - APORTES PARAFISCALES:** Los aportes parafiscales como salud, riesgos profesionales y pensión, que se generen por medio del presente contrato, serán pagados por el contratista, lo cual se exigirá por **EL CONTRATANTE** para el pago de los honorarios pactados en el contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD:** Toda la información adquirida a través de ideas y documentos entregados a **EL CONTRATISTA** son propiedad exclusiva y confidencial del **CONTRATANTE** y no deben ser usados o divulgados sin su aprobación previa y por escrito. Al finalizar esta relación comercial, estos deberán ser devueltos **AL CONTRATANTE** cuando ésta así lo solicite. **EL CONTRATISTA** sin el consentimiento del **CONTRATANTE** no podrá divulgar comunicación alguna o explotar por cualquier motivo la información o documentación que le ha sido divulgada por ésta, o cualquier información o documentación que haya obtenido en relación con este contrato. El incumplimiento de esta prohibición hará responsable al **CONTRATISTA** y a sus empleados, dependientes o subcontratistas de éste, según el caso, por los perjuicios que llegaren a causarle a **AL CONTRATANTE**, directa o indirectamente, o a terceras personas. **EL CONTRATANTE** en este caso podrá iniciar las acciones penales o civiles correspondientes contra las personas que fueren responsables. Si cualquier autoridad competente solicitare al CONTRATISTA, de conformidad con la ley alguna información de la que aquí se califica como reservada, confidencial o secreta, **EL CONTRATISTA** estará en la obligación de comunicárselo **AL CONTRATANTE**, para que éste Último estudie la solicitud y autorice o no **AL CONTRATISTA** a dar la información requerida, so pena de que el contratante

pueda imponer una multa hasta de trecientos (300) salarios mininos legales mensuales vigentes. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: EL CONTRATISTA** manifiesta que los datos que entregará **AL CONTRATANTE** fueron obtenidos de manera leal y lícita conforme a la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Igualmente, que los fines del tratamiento de datos que tendrán lugar con ocasión del presente contrato fueron autorizados por el titular del dato o son permitidos por la ley. **EL CONTRATANTE** actúa como tercero de buena fe frente a la información que le sea entregada por **EL CONTRATISTA.** En caso de presentarse alguna queja, reclamo, sanción y/o indemnización por falta de legitimidad de **EL CONTRATISTA** en cuanto al tratamiento de datos suministrados **AL CONTRATANTE**, este asumirá toda la responsabilidad frente al titular del dato y las autoridades. **PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE** informa a **EL CONTRATISTA** que sus datos serán recolectados para los fines del presente contrato y que tiene los derechos previstos en la Constitución y la Ley 1581 de 2012, especialmente los de conocer, actualizar o rectificar su información. Para el efecto debe observar el procedimiento establecido en la Política de Tratamiento de Información del **CONTRATANTE**. **EL CONTRATISTA** autoriza de manera previa, expresa e informada **AL CONTRATANTE** para recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, tratar, actualizar y disponer de sus datos personales los cuales podrán ser incorporados en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo. Esta información es, y será utilizada en desarrollo del contrato y/o las funciones propias de **EL CONTRATANTE** de forma directa o a través de terceros. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne a **EL CONTRATANTE**, de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por **EL CONTRATISTA**, durante la ejecución del objeto. En consecuencia, se obligará en los siguientes términos: **1) EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE:** Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación con EL CONTRATANTE, de los regulados por la legislación sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, **EL CONTRATANTE** queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo **EL CONTRATISTA** una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, así como civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no está facultado para actuar como representante o como empleador de **EL CONTRATANTE**, ni de tomar acción que pueda ser obligatoria para éstas en ningún campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por **EL CONTRATANTE**. **2) RESPONSABILIDAD: EL CONTRATANTE** no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales de terceros, dado no existirá la figura de subcontratación en la ejecución del presente contrato. **3) ASUNCIÓN DE RIESGOS: EL CONTRATISTA** asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la prestación de sus servicios en

la ejecución del contrato y los riesgos propios del suelo; también asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de **EL CONTRATANTE**, por lo que la mantendrá indemne en todo tiempo frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con ocasión o en ejecución del Contrato. **4) AFILIACIONES: EL CONTRATISTA** se obliga a afiliarse al Sistema de Seguridad Social. **5) TRIBUTARIA: EL CONTRATISTA** mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a **EL CONTRATANTE** en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN:** El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. En caso del contratista este deberá entregar un informe completo y total de gestión. La liquidación del presente contrato se realizará dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. Si el contratista no se presentare a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de esta, el contratante adquiere la facultad de liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El Contratante se reserva el derecho a realizar liquidaciones parciales del presente Contrato de Prestación de Servicios. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los recursos del presupuesto del proyecto con código BPIN 2020000100326, denominado "CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS RURALES EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DEL PUEBLO KOKONUKO - CAUCA "son del Sistema General de Regalías del Departamento del Cauca, luego en el evento de la suspensión o interrupción de giros por parte de la fuente financiadora del proyecto, el contrato podrá darse por terminado unilateralmente por EL CONTRATANTE, quedando indemne por cualquier reclamación. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - GARANTÍAS Y SEGUROS: EL CONTRATISTA** se obliga a adquirir, tramitar y suscribir a favor del **CONTRATANTE** en una Compañía de Seguros ampliamente reconocida en el territorio Nacional, las siguientes pólizas de garantía del contrato: ----------

TIPO DE PÓLIZA	**DETALLE**	**% ASEGURADO**	**DURACIÓN**
CALIDAD DEL SERVICIO	Para garantizar la calidad del servicio.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.	Por un término igual a la duración del contrato más cuatro (4) meses.
CUMPLIMIENTO	Para garantizar el cumplimiento del contrato.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.	Por un término igual a la duración del contrato más cuatro (4) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - CLÁUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, las partes convienen que éste pagará a **EL CONTRATANTE**, a título de pena, la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que **EL CONTRATANTE** podrá exigir del **CONTRATISTA** la indemnización total de los perjuicios causados. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - INTEGRALIDAD:** El presente contrato constituye una regulación integral de las relaciones derivadas para las partes del contrato y por tanto no tendrán validez estipulaciones anteriores, verbales entre las mismas partes y para los mismos efectos. Cualquier modificación, aclaración o complementación a lo pactado deberá constar por escrito firmado por los Representantes Legales de las dos partes contratantes. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CESIÓN EL CONTRATISTA** no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del **CONTRATANTE. PARÁGRAFO PRIMERO**: En el evento en el cual la contratista pretenda subcontratar el presente contrato de prestación de servicios, dicha subcontratación se efectúa sin ninguna participación del **CONTRATANTE** el cual desde ningún punto de vista o bajo ningún criterio se hará responsable por ningún daño ocasionado, o por cualquier evento repentino, tampoco por la liquidación de prestaciones sociales, así como el pago de honorarios y emolumentos devengados a efecto de la subcontratación y en todos los eventos en los cuales **EL CONTRATISTA**, utilice para el cumplimiento de la prestación de servicios contratados bajo la figura de la subcontratación. **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES:** Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la dirección: **CONTRATANTE:** Calle 5 No. 8-58, Sede Claustro San José, de la ciudad de Popayán Cauca, correo electrónico rectoria@fup.edu.co **CONTRATISTA** Agrupación 12 NO. 12-09 Correo electrónico angelmapt@unicauca.edu.co **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - ANEXOS:** Hacen parte integral del presente contrato los documentos que se relacionan a continuación: 1. Certificaciones de estudios y laborales. 2. Registro Único Tributario. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato de prestación de servicios se perfecciona con la firma de las partes. ----------

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

Para constancia, el presente contrato de prestación de servicios se firma en la ciudad de Popayán Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2022.

EL CONTRATANTE;

DANILO MANZILLER DÍAZ CARMONA
C.C. No. 1.044.422.485

EL CONTRATISTA;

MIGUEL ANGEL PIEDRAHITA TRIVIÑO
C.C. No. 1061.708.566

Proyectó: Kelly Ayala – Asesora Jurídica